



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

così composta:

dr.ssa Antonella Izzo presidente

dr.ssa Claudia De Martin consigliere

dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5874 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/2/2025 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con gli avvocati Paolo Maria D'Ottavi e Augusto Bonagura nel cui studio Roma, Via di Monserrato n. 25, è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE

E

Controparte_1
(C.F. *P.IVA_2*), con l'avvocato Giammarco Navarra nel cui studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, in è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9573 pubblicata il 16/6/2022 del Tribunale di Roma.

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La *Parte_1* ha agito in giudizio nei confronti della *Controparte_2* [...] (nel prosieguo anche solo “*CP_2*”), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l’accordo raggiunto con l’accettazione in data 24 gennaio 2017, da parte della *CP_2*, dell’offerta per l’acquisto dell’immobile sito in Roma Via del Nazareno 3-4 formulata da *Parte_1*, configura un contratto preliminare; 2) accertare e dichiarare che tale contratto preliminare è ad oggi rimasto inadempito per cause imputabili esclusivamente alla *CP_2*; 3) per l’effetto emettere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e, quindi, che trasferisca la proprietà dell’immobile sito a Roma, Via del Nazareno 3-4, identificato al foglio 479, particella 68, sub 512, meglio descritto nella visura allegata al presente atto, in capo a *Parte_1* alle condizioni convenute nel contratto preliminare, salvo ridurre il corrispettivo di vendita convenuto dell’importo che verrà riconosciuto come necessario per sanare le irregolarità urbanistiche dell’immobile, se del caso previa consulenza tecnica d’ufficio; 4) condannare in ogni caso *CP_2* al risarcimento dei danni arrecati alla *Parte_1* discendenti dai plurimi inadempimenti illustrati in narrativa, ivi compresi quelli agli obblighi di buona fede e correttezza, che ci si riserva di quantificare in corso di causa; 5) ordinare al conservatore dei RR. II. Di Roma, la trascrizione dell’emananda sentenza. Si chiede al Conservatore dei RR.II. di Roma la trascrizione della presente domanda giudiziale proposta da *Parte_1* nei confronti di *CP_2* sull’Immobile sito in Roma Via del Nazareno 3, piano T-S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: Indirizzo: Via del Nazareno 3, identificato al foglio 479, particella 68, sub 512, categoria C/1, classe 11, rendita euro 16.166,13 (si allega visura catastale doc. 6); il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

L’attrice, a tal fine, ha sostanzialmente esposto che: 1) con lettera intitolata “Offerta per l’acquisto” del 24 gennaio 2017, aveva proposto alla *CP_2* di acquistare il locale commerciale di proprietà di quest’ultima, sito in Roma, Via del Nazareno n. 3, identificato al Catasto al foglio 479, particella 68, sub 512 e condotto in locazione dalla BEAN S.r.l.; 2) nella citata proposta, accettata dalla convenuta, erano stati indicati i successivi passaggi contrattuali costituiti da: i) verifica, entro e non oltre il 3 maggio 2017 (termine successivamente prorogato al 15 settembre 2017), dell’insussistenza di difformità e criticità tali da rendere non trasferibile l’immobile de quo; ii) sottoscrizione in pari data di apposito preliminare notarile di vendita, da trascriversi sull’immobile; iii) stipula dell’atto definitivo di vendita, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore; 3) inoltre, nella

proposta, erano state riportate tutte le principali condizioni della vendita, essendo state indicate le parti, l'oggetto, il prezzo di acquisto e le modalità del suo versamento; 4) la previsione di un successivo contratto preliminare notarile rispondeva alla sola esigenza di avere il tempo di verificare l'eventuale esistenza di gravami sull'immobile e, in tal caso, di recedere dall'accordo; 5) con lettera del 13 settembre 2017, aveva comunicato alla CP_2 che, a seguito delle verifiche dell'immobile, non vi era alcuna irregolarità ostativa alla sua trasferibilità, e che, pertanto, era disponibile alla sottoscrizione del preliminare, suggerendo quale possibile data per la sua firma, quella del 19 settembre 2017, presso lo studio del notaio Persona_1 6) con missiva del 14 settembre 2017, la CP_2 aveva messo in dubbio, per la prima volta, la sua volontà di vendere, giustificando questo improvviso mutamento con il fatto che la Sovrintendenza di Roma non aveva ancora rilasciato il nulla osta relativo all'accorpamento delle due porzioni immobiliari, costituenti l'oggetto della promessa di vendita, e che una parte del bene non era di sua proprietà; 7) con riferimento ai dubbi lamentati dalla CP_2, lo stesso notaio aveva confermato l'effettiva trasferibilità dell'immobile, o meglio la non rilevanza in merito alla sua trasferibilità degli ostacoli (urbanistici e relativi alla provenienza) opposti da controparte; 8) successivamente, prima della data fissata per la stipula del contratto preliminare, il notaio aveva trasmesso alle parti una prima bozza del contratto da sottoscrivere, e lei aveva inviato alla CP_2 e al notaio la bozza di una lettera di manleva da ogni responsabilità in ordine al trasferimento dell'immobile, quale ulteriore gesto di buona fede sulla propria effettiva volontà di acquistare il bene e di assumersi ogni conseguente responsabilità; 9) il 19 settembre 2017 (giorno fissato per stipula del preliminare notarile), presso lo studio del notaio Persona_1 alla presenza di tutti, la CP_2 aveva riferito di avere semplicemente "cambiato idea", e dunque di voler tenere l'immobile, con ciò dimostrando la pretestuosità delle giustificazioni addotte nella precedente missiva del 14 settembre; 10) la proposta accettata dalla convenuta configurava un contratto preliminare; 11) in forza dell'inadempimento posto in essere dalla CP_2, rifiutatasi di dar seguito al programma contrattuale stabilito, aveva diritto ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. e il risarcimento dei danni patiti; 12) il comportamento di controparte era anche contrario agli obblighi di buona fede e correttezza; 13) con la sentenza ex art. 2932 c.c. doveva essere altresì dichiarata la diminuzione del valore dell'immobile, in ragione delle irregolarità urbanistiche riscontrate, con conseguente e proporzionata diminuzione del corrispettivo.

Si è costituita in giudizio la Controparte_2
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) in via principale, rigettare le domande tutte avanzate da Parte_2 in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in

diritto per tutti i motivi esposti in atti; 2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione o, comunque, la definitiva perdita di efficacia, dell'Offerta di Acquisto del 24 gennaio 2017; accertare e dichiarare l'illegittimità della trascrizione dell'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto (i) Ordinarne al Conservatore dei RR.II. di Roma la cancellazione e (ii) condannare **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire **CP_2** del pregiudizio da questa sofferto per la somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali sugli stessi". La convenuta, in particolare, ha eccepito che: 1) nel 1968 aveva acquistato, per aggiudicazione a seguito di asta pubblica, il complesso immobiliare di proprietà dell' **Controparte_3**, sito in Roma, Largo del Nazareno; 2) a seguito della suddetta aggiudicazione, era sorto con l' **CP_3** un contenzioso relativo all'immobile, cui avevano posto fine con atto di transazione e parziale retrocessione del bene del 10 luglio 1995; 3) nonostante non fosse stata oggetto dell'accordo transattivo, era stata erroneamente retrocessa all' **CP_3** anche l'unità immobiliare avente accesso al numero civico n. 2 di Via del Nazareno, la quale, nell'intenzione delle parti, sarebbe dovuta rimanere di sua esclusiva proprietà; 4) il locale commerciale, oggetto della proposta di acquisto della **Parte_1**, comprendeva uno spazio sito al piano terra (avente accesso, in precedenza, dal civico n. 2) che risultava materialmente integrato alla porzione di immobile avente accesso dai numeri civici 3 e 4, ma che era da questa catastalmente distinto (tanto da essere stato oggetto di separato trasferimento, ancorché erroneo, in sede di transazione con l' **CP_3**); 5) in data 15 giugno 2016, la **Parte_1** le aveva inviato una prima offerta di acquisto dell'immobile; 6) all'esito di alcune verifiche effettuate sul bene, erano state rilevate irregolarità catastali, autorizzative e di consistenza tali che lo studio notarile **Persona_1** aveva manifestato la necessità di procedere a una rettifica dell'atto di transazione e retrocessione concluso con l' **CP_3**, rettifica, tuttavia, mai sottoscritta per l'indisponibilità a ciò manifestata da quest'ultima; 7) la **Parte_1** era perfettamente a conoscenza del fatto che l'unità immobiliare non fosse totalmente di sua proprietà, che presentasse delle irregolarità dal punto di vista catastale ed edilizio e che non vi fossero tutti i permessi per il suo regolare trasferimento a terzi, come comprovato anche dalla email del 14 dicembre 2016 di **CP_4** incaricato dalla **Parte_1** di curare i rapporti tra di loro, inviata allo studio Castellani; 8) pertanto, venuta meno la prima offerta di acquisto in conseguenza del verificarsi delle condizioni risolutive ivi contenute, in data 24 gennaio 2017, la **Parte_1** aveva formulato un'ulteriore offerta d'acquisto dell'unità immobiliare de qua; 9) il lasso di tempo frapposto tra la sottoscrizione dell'offerta e il termine indicato per la sottoscrizione del contratto preliminare, contrariamente a

quanto affermato da controparte, era stato previsto non solo per permettere alla **Parte_1** di effettuare le opportune verifiche sull'immobile, ma anche per permettere a lei stessa di effettuare le medesime verifiche e di provvedere alla regolarizzazione delle problematiche già riscontrate all'epoca della prima offerta di acquisto; 10) aveva dimostrato la sua buona fede, avendo dato corso alla procedura per le necessarie regolarizzazioni e alla richiesta di autorizzazione alle competenti autorità, sostenendo, peraltro, rilevanti spese per i compensi dei tecnici incaricati e per il pagamento delle sanzioni amministrative connesse alla procedura di sanatoria; 11) la **Parte_1** l'aveva convocata per la stipula del preliminare, innanzi al notaio **Persona_1** per il 19 settembre 2017, quando il termine essenziale fissato dalle parti era, dunque, ormai spirato; 12) controparte le aveva inviato, a tal fine, la bozza del contratto preliminare, che, però, prevedeva condizioni differenti rispetto alla proposta d'acquisto in precedenza formulata; 13) con lettera del 14 settembre 2017, aveva comunicato alla **Parte_1** l'impossibilità di addivenire alla sottoscrizione del preliminare, atteso che: i) l'immobile, sebbene corpo unico, non era interamente di sua proprietà; ii) il nulla osta per l'accorpamento delle unità, da parte della **Controparte_5** [...] del **CP_6** non era ancora stato concesso; iii) la bozza di contratto preliminare trasmessa dall'attrice presentava clausole difformi rispetto alla proposta accettata; 14) quindi, il suo rifiuto alla stipula era legittimo, non potendo l'immobile essere trasferito; 15) a conferma di quanto detto, la Soprintendenza, con comunicazione del 2 ottobre 2017, aveva acconsentito al mantenimento delle opere interne, evidenziando però che tale assenso non poteva configurarsi come titolo edilizio o altro pronunciamento di competenza comunale, e che le suddette opere, se da norma necessarie sotto il profilo statico, avrebbero dovuto essere sottoposte all'esame dei competenti uffici del Genio Civile – che non aveva ancora rilasciato il relativo benestare; 16) in diritto, l'Offerta d'Acquisto oggetto di causa era insuscettibile di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., poiché tale offerta, da qualificarsi quale preliminare di preliminare, non riportava tutti i requisiti propri di un preliminare di compravendita immobiliare, non essendovi mai stato alcun accordo tra le parti circa l'oggetto (da intendersi come esatta individuazione del bene, generalizzato solo per sommi capi nella proposta) del futuro contratto preliminare; 17) in ogni caso, l'Offerta d'Acquisto aveva cessato di produrre ogni effetto giuridico, per tre ordini di ragioni: i) la bozza di preliminare trasmessa dalla **Parte_1** doveva intendersi quale nuova proposta (non accettata), sostitutiva della citata Offerta; ii) si erano avverate alcune delle condizioni risolutive (definite "condizioni essenziali") ivi previste; iii) il contratto preliminare non era stato sottoscritto entro il termine ultimo del 15 settembre 2017; 18) anche la domanda risarcitoria e quella di riduzione del prezzo, avanzate da parte attrice, erano infondate;

19) la trascrizione dell'atto di citazione da parte della società attrice costituiva una volontaria lesione dei suoi diritti, dato che la *Parte_1* era ben cosciente che la scrittura di cui aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non potesse rappresentare un contratto preliminare; a causa della trascrizione pregiudizievole sull'immobile per cui è causa, non avrebbe potuto utilizzarlo quale garanzia per l'ottenimento di finanziamenti e linee di credito, con evidente grave pregiudizio per l'intera attività esercitata, tanto più che il valore di tale bene costituiva una parte rilevante del suo patrimonio complessivo; il contegno assunto dalla *Parte_1*, quindi, integrava appieno gli estremi di un atto di emulazione del cui danno doveva essere risarcito.

In via istruttoria è stata espletata una consulenza tecnica di ufficio.

Le prove orali chieste dalle parti, invece, sono state rigettate, alla stregua dell'ordinanza del 17.10.2018, che qui si intende riportata e confermata.

All'udienza del 22.12.2021, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”

§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato che la proposta di acquisto formulata dalla *Parte_1* in data 24.01.2017, e accettata dalla *Controparte_2* in pari data, configura un contratto preliminare di compravendita; ha rigettato le ulteriori domande formulate dalla *Parte_1* ha ordinato al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in favore della *Parte_1* in data 19/10/2017, Reg. Generale n. 121037 e Reg. Part. n. 82263; ha rigettato le domande riconvenzionali spiegate dalla *Controparte_2* ha compensato tra le parti le spese di giudizio; ha posto le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura.

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Tanto premesso in fatto, si rileva che la *Parte_1* ha agito in giudizio, nei confronti della *CP_2* al fine di ottenere: i) l'accertamento della natura di contratto preliminare della proposta di acquisto accettata in data 24.01.2017 dalla società convenuta, avente a oggetto un locale commerciale sito in Roma, Via del Nazareno; ii) l'accertamento dell'inadempimento della *CP_2* agli obblighi assunti con la citata scrittura privata; iii) la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., costitutiva dell'obbligo a contrarre inadempito, con conseguente trasferimento in suo favore della proprietà del locale commerciale de quo; iv) il risarcimento dei danni patiti e la riduzione del prezzo di vendita.

La *CP_2* ha essenzialmente eccepito che il suo rifiuto di sottoscrivere il successivo contratto preliminare in forma notarile fosse

legittimo, non sussistendo i requisiti per il trasferimento del suddetto immobile.

La convenuta ha dedotto, in particolare, che il bene oggetto della scrittura privata del 24.01.2017, non fosse nella sua piena titolarità e che fosse gravato da irregolarità (catastali, autorizzative e urbanistiche) tali da impedire l'adempimento dell'obbligo assunto.

Ebbene, occorre ricordare in diritto che l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre richiede la dimostrazione dell'esistenza del titolo da cui trae origine l'obbligo di cui si chiede attuazione, dell'inadempimento della controparte alla obbligazione principale, e, per contro, dell'adempimento da parte del richiedente degli impegni posti a suo carico, con contestuale offerta di esecuzione di quelli ancora non scaduti.

Nel caso di compravendita immobiliare, occorre poi che risultino dagli atti gli estremi per la individuazione specifica dell'immobile e dei suoi intestatari ed elementi di conoscenza sufficienti a ritenere la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nell'ultimo ventennio, la sua regolarità sul piano urbanistico e l'attestazione di conformità del suo stato alla planimetria catastale.

Invero l'art. 40 comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (sostituito dall'art. 46 del T.U. n. 380/2001) stabilisce che gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

La Suprema Corte ha precisato, in proposito, che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della L. n. 47 del 1985 e integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale; la relativa mancanza è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità se la soluzione della questione non richieda indagini non compiute nei precedenti gradi del giudizio e siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto da cui desumersi, atteso l'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio e le peculiarità della sentenza ex art. 2932 c.c. (v. Cass. Civ., Sez. VI, 29/04/2016, n. 8489; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, 22/05/2008, n. 13225).

La Cassazione ha altresì affermato che la dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia a norma dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 ha natura negoziale e deve essere fatta dalla parte, sicché la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata in base a una

dichiarazione del difensore del promissario acquirente (v. Cass. Civ., Sez. II, 27/10/2015, n. 21855).

Con riferimento alla conformità alla planimetria catastale, va ricordato invece che, all'art. 29 della L. 27/2/1985 n. 52 è stato aggiunto il comma 1 bis dalla L. 30/7/2010 n. 122 di conversione del D.L. 31/5/2010 n. 78 (legge entrata in vigore dal 31/7/2010), che ha stabilito che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

La ricostruzione appena delineata si fonda sul principio generale secondo cui la peculiare funzione della sentenza ex art. 2932 c.c. è quella di sostituire un atto negoziale voluto dalle parti, sicché non può comportare la realizzazione di un effetto diverso da quello che, in materia immobiliare, sarebbe possibile alle parti del contratto o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge, di forma o contenuto disciplinanti l'autonomia negoziale.

Ciò posto, si rileva che parte attrice ha correttamente prodotto il titolo da cui trae origine l'obbligo di contrarre di cui chiede attuazione e, quindi, la proposta di acquisto del 24.01.2017, recante l'accettazione della convenuta (cfr. doc. 1 allegato al suo fascicolo).

L'accordo raggiunto tra **Parte_1** e **CP_2** a seguito dello scambio tra la proposta avanzata dalla prima e l'accettazione espressa dalla seconda, configura - secondo quanto si dirà in seguito -, un vero e proprio contratto preliminare di compravendita, e non un preliminare di preliminare, e dunque costituisce un titolo astrattamente idoneo a ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c..

Tuttavia, ritenuto di dover verificare, alla luce delle contrapposte allegazioni delle parti, la titolarità dell'immobile oggetto della citata proposta, la sua regolarità urbanistica e catastale e, in definitiva, l'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti il suo richiesto trasferimento, è stata disposta un'apposita consulenza tecnica d'ufficio.

Invero la consulenza, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (cd. *ctu deducente*), può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a

determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n. 11332).

Ebbene, il consulente nominato, all'esito di opportuno sopralluogo e delle necessarie verifiche documentali, ha accertato che:

- *l'immobile identificato nell'offerta di acquisto del 24/01/2017 consiste in un locale ad uso commerciale (ristorante) ubicato in Roma, Via del Nazareno, con accesso dal numero civico 3, che è stato generato da tre porzioni immobiliari: 1) un'unità immobiliare già distinta col numero civico 3 di Via del Nazareno, censita nel N.C.E.U. di Roma al Foglio 479, Particella 68, Sub 8; 2) un'unità immobiliare già distinta col vecchio numero civico 4 di Via del Nazareno, censita nel N.C.E.U. di Roma al Foglio 479, Particella 68, Sub 9; 3) una piccola porzione al piano terra, già distinta col numero civico 2 di Via del Nazareno, appartenente all'unità immobiliare censita nel N.C.E.U. di Roma al Foglio 479, Particella 68 Sub 508 (già Particella 68, Sub 11);*
- *a seguito dell'aggiornamento catastale effettuato presso l' Controparte_7 di Roma in data 24.11.2016, mediante il quale sono stati dichiarati la fusione e gli interventi edilizi che hanno interessato il bene in oggetto, quest'ultimo risulta censito al Foglio 479, Part 68, Sub 512;*
- *dall'atto di transazione con parziale retrocessione immobiliare, stipulato tra la CP_2 e l' Controparte_3 in data 10.07.1995 a rogito del notaio Per_2 risulta che, nella parte del complesso immobiliare trasferita all' CP_3 , è ricompreso il locale al piano terreno avente accesso dal numero civico 2 di Via del Nazareno, contenente una zona soppalco e i bagni del ristorante; questo locale non costituisce un'unità autonoma ma è parte di un'altra unità immobiliare di grandi dimensioni comprendente numerosi ambienti;*
- *l'individuazione del complesso immobiliare trasferito all' CP_3 è meglio precisata nella planimetria (Allegato "F") firmata dalle parti; nel disegno è chiaramente riportato, tra gli altri, il locale corrispondente alla piccola porzione annessa al ristorante, indicato col numero civico 2, che è posto al piano terra a confine con la proprietà della CP_2 (locale avente accesso dal n.c. 3);*
- *per quanto sopra esposto, l'immobile identificato nell'offerta di acquisto del 24/01/2017, non è interamente di proprietà della CP_2 ;*
- *nel citato atto di transazione con parziale retrocessione sono indicati i dati catastali delle singole unità immobiliari; in particolare, per quanto riguarda l'Opera Pia, il Sub 11 del Foglio 479 Particella 68 corrispondeva ai locali situati al piano terra di Via del Nazareno, comprendenti il numero civico 2, come si evince anche dal disegno di cui all'All. "F"; successivamente, con i vari aggiornamenti catastali, la suddetta porzione immobiliare è stata identificata con Foglio 479 Part. 68 Sub 508; invece, per quanto riguarda ICAG, i Sub 8 e Sub 9 del Foglio 479 Particella 68 corrispondevano rispettivamente ai vecchi numeri civici 3 e 4; con l'ultimo aggiornamento catastale, per gli interventi edilizi che hanno interessato il locale commerciale in esame, tali subalterni sono diventati Sub 512; quindi il*

locale è ora identificato con Foglio 479, Part 68, Sub. 512; • con riferimento alla variazione catastale del 05/12/2016, non si è tenuto conto della distinta proprietà dei locali rappresentati nell'aggiornamento (fusione dei tre locali), e che prima di trasformare le tre porzioni immobiliari in un locale unico - Foglio 479, Particella 68, Sub 512 - sarebbe stato necessario l'atto di rettifica immobiliare e il conseguente frazionamento catastale; • nell'offerta del 24.01.2017, i dati identificativi del locale commerciale si riferiscono ai numeri civici tre e quattro (nn.cc. 3 e 4); tuttavia, come esposto, detto locale è attualmente ubicato in Via del Nazareno con accesso dal solo numero civico tre (n.c. 3); è quindi errata l'indicazione fatta anche con il n.c. 4, che corrisponde ad un'altra unità immobiliare; • pertanto, l'identificazione dell'immobile nella citata offerta di acquisto è effettuata con i dati catastali non aggiornati (Foglio 479, Part 68, Subb. 8 e 9, invece di Foglio 479, Part 68, Sub 512); inoltre, non sono indicati i dati relativi al piccolo locale di proprietà dell' CP_3 ; • in definitiva, l'identificazione dell'immobile effettuata nella citata offerta di acquisto non trova corrispondenza nelle risultanze catastali e della conservatoria; • nell'immobile sono stati eseguiti interventi, senza preventiva autorizzazione, che si possono definire di manutenzione straordinaria pesante (anche sulle murature portanti) – un abuso quindi “primario” – e che consistono nella: i) diversa distribuzione al piano terra con spostamento dei servizi igienici e creazione di nuovo servizio igienico al piano cantina; ii) demolizione di tramezzature interne; iii) apertura due passaggi nella muratura portante per consentire accorpamento di due unità; iv) realizzazione di un vano passante al piano interrato; v) modifica scala tra piano terra e piano cantina; vi) realizzazione di due scale di collegamento tra le diverse quote del piano cantina; • non è stata mai presentata alcuna pratica edilizia all'Ufficio Tecnico di Roma Capitale, al fine di denunciare e regolarizzare le suddette modifiche; • l'immobile, pertanto, non è dotato della regolarità urbanistica idonea per la sua trasferibilità, alla data odierna nonché allo scadere del termine del 15.09.2017 che è stato indicato per la stipula del contratto preliminare (cfr. elaborato peritale in atti).

Ritiene il Giudicante che l'indagine svolta dal consulente tecnico si è basata sulla constatazione diretta dello stato dei luoghi, sull'esame dei documenti acquisiti agli atti nonché su apposite acquisizioni documentali necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Nel metodo di analisi seguito, nell'acquisizione e classificazione del materiale documentale, nella ricostruzione della situazione urbanistica e catastale dell'immobile in oggetto, la consulenza espletata appare completa, intrinsecamente coerente e motivata in modo adeguato; i risultati ai quali perviene possono quindi ritenersi attendibili.

Quanto alle contestazioni mosse dai ctp, va evidenziato che le stesse sono state efficacemente confutate in sede di risposta alle loro osservazioni

(cfr. “precisazioni in risposta alle osservazioni delle parti”, pag. 23 dell’elaborato peritale).

Lo stesso dicasi per le critiche, di carattere tecnico, sollevate avverso l’elaborato peritale dalla *Parte_1* nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, le quali sono state compiutamente confutate dal ctu nelle note di replica autorizzate (cfr. “Replica alle note critiche di *Parte_1* in merito alla perizia c.t.u.”).

Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; vds anche Cass. Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).

Inoltre, va evidenziato che l’eccezione di nullità della ctu spiegata da parte attrice non può essere accolta.

Invero, nel caso di specie, non vi è stato alcun vizio di ultra petita, né una violazione del principio del contraddittorio.

Il consulente tecnico d’ufficio ha risposto, infatti, ai quesiti sottopostigli in maniera esauriente ed entro i limiti degli stessi, dato che le considerazioni effettuate in merito alla alienabilità dell’immobile de quo erano state richieste con il terzo quesito di cui all’ordinanza del 17.10.2018.

Non è ravvisabile neppure una violazione del principio di difesa, che, secondo la *Parte_1*, sarebbe stato leso per avere, il consulente tecnico, eseguito dei sopralluoghi del bene in proprio, senza alcuna convocazione delle parti.

Orbene, il diritto di difesa di parte attrice non è stato pregiudicato da tali sopralluoghi, atteso che, come comprovato dai tre verbali appositamente redatti (cfr. docc. 26-28 allegati alla ctu), sono state svolte tre riunioni tecniche tra le parti e il consulente tecnico d’ufficio durante le operazioni peritali.

Durante la terza riunione è stato effettuato un sopralluogo del bene per cui è causa, alla presenza dei ctp, e, pertanto, appare irrilevante il fatto che l’ausiliare si sia recato nuovamente presso i luoghi di causa in privato, avendo avuto la *Parte_1* la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati, durante la predetta terza riunione tecnica.

L’elaborato peritale redatto dall’ausiliare, in definitiva, risulta attendibile ed esente da critiche.

Dunque, dall’esame degli esiti della ctu, emerge che il locale commerciale, oggetto della scrittura privata del 24.01.2017, non è

interamente di proprietà della CP_2 e presenta delle gravi irregolarità urbanistiche mai sanate, a causa di interventi edilizi non autorizzati, che non ne consentono il trasferimento.

Invero, quanto alla titolarità del suddetto locale, va ribadito che, come accertato dall'ausiliare, la società convenuta non è proprietaria della porzione immobiliare retrostante al numero civico 2 di Via del Nazareno (numero civico oggi non più esistente), nonostante essa sia fusa ormai con la porzione del locale avente accesso (attualmente) al numero civico 3, atteso che la CP_2, con l'atto di transazione con parziale retrocessione immobiliare stipulato in data 10.07.1995 con l' Controparte_3 [...], aveva trasferito a quest'ultima la proprietà della porzione immobiliare retrostante al numero civico 2 (cfr. doc. 2 di parte convenuta).

Al riguardo, la Parte_1 ha eccepito che la porzione immobiliare in discussione, in realtà, faceva ancora parte del patrimonio della CP_2, giacché il locale avente accesso dal n.c. 2, indicato all'art. 1 dell'atto di transazione e trasferito all' CP_3 consisteva nell'acquedotto ("dell'Acqua Vergine") insistente sotto l'edificio, dovendosi considerare un mero errore di rappresentazione grafica l'inclusione della porzione immobiliare retrostante al numero civico 2 nella planimetria di cui all'allegato "F" dell'atto di transazione.

Tale assunto appare infondato.

Invero all'art. 1 dell'atto di transazione è stato espressamente previsto che: "l'intera porzione immobiliare trasferita all'" CP_3 " è meglio identificata nella planimetria che, vista approvata e sottoscritta dalle parti e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "F"".

Ciò posto si rileva che la porzione immobiliare retrostante al numero civico 2, inglobata nel locale commerciale per cui è causa, risulta essere stata inserita in detto allegato, che, appunto, riassume graficamente le unità immobiliari retrocesse all' CP_3 (cfr. doc. 17 allegato al fascicolo di parte convenuta ed elaborato peritale in atti).

È evidente, quindi, che tale porzione non sia nella titolarità della convenuta.

Con riferimento ai riscontrati abusi urbanistici deve evidenziarsi che gli stessi, secondo quanto condivisibilmente affermato dal ctu, sono state realizzati successivamente all'anno 1967, in quanto le modifiche interne in cui si sostanziano non risultano dalle planimetrie attestanti la proprietà degli immobili in questione risalenti al 1995, allegate all'atto di transazione (cfr. pag. 11 della "replica alle note critiche di Parte_1 in merito alla perizia c.t.u.", redatta dall'ausiliare), e per essi è stata richiesta alcuna preventiva autorizzazione, né presentata agli Uffici preposti alcuna domanda di concessione in sanatoria.

In definitiva, tenuto conto della parziale altruità del bene de quo, delle irregolarità urbanistiche riscontrate - con conseguente violazione, in caso di suo trasferimento, dell'art. 40 della Legge 47/1985 e successive

modifiche - della divergenza tra la sua attuale identificazione catastale (Foglio 479, Part 68, Sub 512) e quella indicata nella suddetta proposta di acquisto (Foglio 479, Part 68, Subb. 8 e 9), la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla **Parte_1** non può essere accolta, non potendo la sentenza che produce gli effetti del contratto di compravendita non concluso realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale.

Atteso l'avvenuto rigetto della predetta richiesta, deve disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., ai sensi dell'art. 2668 c. 2 c.c..

Dal mancato accoglimento della domanda de qua, discende il rigetto della richiesta di riduzione del prezzo di vendita, che ne presupponeva l'accoglimento.

Passando all'esame delle ulteriori domande spiegate da parte attrice, occorre innanzitutto osservare che, nel caso concreto, risulta essere stato stipulato tra le parti un vero e proprio contratto preliminare di compravendita, e non un preliminare di preliminare.

*Appare infatti evidente che la fattispecie negoziale composta dalla proposta di acquisto del 24.01.2017 sottoscritta dalla **Parte_1**, contenente tutti gli elementi essenziali della futura alienazione (quali l'indicazione dell'immobile con i dati catastali, il prezzo di acquisto, l'indicazione del termine entro il quale stipulare il contratto di compravendita) e dall'accettazione della **CP_2**, esprima la volontà delle parti di obbligarsi a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto preliminare di compravendita.*

Il fatto che il locale commerciale sito in Via del Nazareno, oggetto dell'accordo in esame, sia stato indicato con dati catastali non aggiornati (Foglio 479, Part 68, Subb. 8 e 9, invece di Foglio 479, Part 68, Sub 512) non vale ad escludere la natura di contratto preliminare della citata proposta di acquisto, dato che il bene, vale a dire il locale commerciale locato alla BEAN Srl, è comunque ben identificato.

Né depone in senso contrario la previsione, ad opera dei contraenti, di un successivo contratto preliminare notarile, poiché tale adempimento non è altro che una ripetizione, nelle forme dell'atto pubblico, degli obblighi presi in precedenza dalle parti.

*In aggiunta, l'art. 7 della proposta, prevede la possibilità, per la **Parte_1**, di recedere dall'accordo scaturente dall'accettazione dell'offerta di acquisto.*

Ciò comprova che le parti hanno inteso sottoscrivere un contratto vincolante, obbligandosi a "contrarre" e non solo a "contrattare".

*Passando all'esame dell'allegato inadempimento della **CP_2** agli obblighi assunti con la citata scrittura privata e, in particolare, del suo*

rifiuto alla sottoscrizione del contratto preliminare in forma notarile (cfr. doc. 13 di parte convenuta), se ne deve sottolineare la legittimità.

I contraenti avevano stabilito, all'art. 2 della proposta, di dover preventivamente verificare "la proprietà e la legittimità della provenienza dell'immobile e la sua integrale conformità urbanistica e catastale".

Ebbene, malgrado la **Parte_1** avesse comunicato alla **CP_2** di aver verificato l'immobile e di non aver riscontrato alcuna irregolarità ostativa alla sua trasferibilità (cfr. doc. 3 di parte attrice), invitando la società convenuta a presentarsi presso il notaio rogante per la stipula, come già accertato, l'alienazione del locale commerciale era (e rimane) irrealizzabile.

Nè si può sostenere, come vorrebbe la **Parte_1**, che fosse sufficiente a tal fine una dichiarazione di manleva sottoscritta dalla stessa per l'ipotesi di evizione parziale del bene, così da tenere indenne la **CP_2** da ogni responsabilità civile e/o professionale (cfr. doc. 12 di parte convenuta), atteso che l'esistenza di una dichiarazione di tal fatta non può avere quale effetto quello di legittimare il destinatario a disporre di un bene altrui o di impegnarsi a stipulare un atto di compravendita nullo per violazione dell'art. 40 della legge 47/1985 e successive modifiche.

In definitiva, la domanda accertativa dell'inadempimento della convenuta deve essere disattesa.

Da tanto consegue il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, che presupponeva l'accoglimento della precedente domanda.

*Passando, infine, all'esame delle domande riconvenzionali formulate dalla **CP_2**, anch'esse devono essere disattese.*

*Secondo parte convenuta, il contratto scaturente dall'accettazione della proposta di acquisto del 24.01.2017, si sarebbe risolto, per tre ordini di ragioni: i) la bozza del preliminare notarile trasmessa dalla **Parte_1** in data 14.09.2017, non sarebbe altro che una nuova proposta (non accettata), che aveva sostituito la proposta del 24.01.2017, privandola di efficacia; ii) si erano avverate alcune delle condizioni risolutive (definite "condizioni essenziali") previste nell'offerta di acquisto; iii) il contratto preliminare notarile non era stato sottoscritto entro il termine ultimo del 15 settembre 2017.*

Ritiene il Tribunale che tali assunti siano infondati.

*È innanzitutto evidente che la bozza del preliminare notarile non possa essere definita quale nuova proposta e che, in ogni caso, non essendo stata sottoscritta da **CP_2**, non possa di per sé determinare la cessazione degli effetti della proposta di acquisto del 24.01.2017.*

Non risulta inoltre che le "condizioni essenziali" riportate nella proposta configurino delle condizioni risolutive, non essendo qualificate come tali nel suddetto atto e non essendo previsto che il mancato realizzarsi delle stesse avrebbe comportato l'inefficacia del contratto.

Da ultimo, non può ritenersi che il termine del 15.09.2017, pattuito per la stipula del preliminare notarile, fosse essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., poiché dal citato accordo non emerge inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo e tale conclusione è confermata dal fatto che lo stesso era stato precedentemente prorogato dalle parti dal 3.05.2017 al 15.09.2017 (cfr. doc. 2 di parte attrice).

Si rammenti infatti che, secondo la Suprema Corte, "l'essentialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 32238 del 2019).

Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto de quo deve essere rigettata.

Anche la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte convenuta ex art. 96 co. 2 c.p.c. deve essere disattesa.

Invero, la CP_2 non ha provato di aver subito un danno-conseguenza concreto ed effettivo, a causa della trascrizione della domanda giudiziale dell'attrice sull'immobile di causa.

Nello specifico, la società convenuta non ha dimostrato, con idonea prova documentale, di aver realmente interpellato gli istituti bancari per ottenere dagli stessi un finanziamento, utilizzando come garanzia il locale sito in Via del Nazareno, né che questi ultimi si siano rifiutati di erogare il finanziamento a causa della suddetta trascrizione pregiudizievole.

Va inoltre ribadito quanto deciso con l'ordinanza del 17.10.2018 in ordine all'inammissibilità della prova testimoniale chiesta sul punto dalla CP_2, vertendo i capitoli nn. 30 e 31 formulati dalla stessa su circostanze valutative o da provarsi documentalmente (cfr. la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).

D'altronde, alla luce delle irregolarità urbanistiche riscontrate dal ctu, appare verosimile che nessun istituto bancario si sarebbe reso disponibile ad accettare, quale garanzia di un finanziamento, un immobile che risulta gravato da interventi edilizi abusivi.

In considerazione della sostanziale soccombenza reciproca, sussistono ragioni ex art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di

giudizio nonché per la paritetica ripartizione tra le parti delle spese di c.t.u..”.

§ 3. – Ha proposto appello principale *Parte_1* rassegnando le seguenti conclusioni: *“Piaccia alla Corte di Appello adita dopo avere respinto ogni contraria istanza domanda, diritto e/o ragione: ^ accogliere il suesteso atto di appello e per l’effetto, in accoglimento dei motivi di censura sollevati riformare la Sentenza impugnata n. 9573/2022 accogliendo le domanda ex articolo 2392 del c.c. formulata in primo grado dalla appellante che di seguito si trascrive, previa eventuale rinnovazione della CTU ed ammissione delle prove articolate negli atti istruttori del primo grado: “Piaccia all’Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, a) accertare e dichiarare che l’accordo raggiunto con l’accettazione in data 24 gennaio 2017, da parte della CP_2 , dell’offerta per l’acquisto dell’immobile sito in Roma Via del Nazareno 3- 4 formulata da Parte_1 , configura un contratto preliminare; b) accertare e dichiarare che tale contratto preliminare è ad oggi rimasto inadempito per cause imputabili esclusivamente alla CP_2 ; per l’effetto c) emettere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e, quindi, che trasferisca la proprietà dell’immobile sito a Roma, Via del Nazareno 3-4, identificato al foglio 479, particella 68, sub 512, meglio descritto nella visura allegata al presente atto, in capo a Parte_1 [...] alle condizioni convenute nel contratto preliminare, salvo ridurre il corrispettivo di vendita convenuto dell’importo che verrà riconosciuto come necessario per sanare le irregolarità urbanistiche dell’immobile, se del caso previa consulenza tecnica d’ufficio; d) condannare in ogni caso CP_2 al risarcimento dei danni arrecati alla Parte_1 discendenti dai plurimi inadempimenti illustrati in narrativa, ivi compresi quelli agli obblighi di buona fede e correttezza, che ci si riserva di quantificare in corso di causa; e) ordinare al conservatore dei RR. II. Di Roma, la trascrizione dell’emananda sentenza. f) Si chiede al Conservatore dei RR.II. di Roma la trascrizione della presente domanda giudiziale proposta da Parte_1 nei confronti di CP_2 sull’Immobile sito in Roma Via del Nazareno 3, piano T-S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: Indirizzo: Via del Nazareno 3, identificato al foglio 479, particella 68, sub 512, categoria C/1, classe 11, rendita euro 16.166,13 (si allega visura catastale doc. 6); g) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. . .” Il tutto con salvezza delle spese del doppio grado.”.*

Ha resistito e proposto appello incidentale l’ *Controparte_1* rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni altra*

domanda, eccezione e deduzione disattesa o respinta In via principale Rigettare l'appello proposto da **Parte_1** in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti, confermando in tal modo la statuizione con la quale la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 9573/2022 ha ordinato al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata da **Parte_1** in data 19 ottobre 2017, Reg. Generale n. 121037 e Reg. Part. n. 82263; In via incidentale accertare e dichiarare, per i motivi tutti sin qui svolti, la nullità parziale della sentenza n. 9573/2022, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma, X sezione civile, nella persona del Giudice Dott. Miele, pubblicata in data 16 giugno 2022, all'esito del giudizio avente R.G. n. 67335/2017, notificata in data 28 settembre 2022, e per l'effetto, pur confermando il rigetto del resto delle domande proposte da **Parte_1** • rigettare la domanda avanzata da **Parte_1** nel procedimento di primo grado e volta al riconoscimento della natura di contratto preliminare alla Offerta di Acquisto del 24 gennaio 2017; • in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte da **Controparte_2** [...] in primo grado: o accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione o, comunque, la definitiva perdita di efficacia, dell'Offerta di Acquisto del 24 gennaio 2017 per tutti i motivi esposti in atti; o accertare e dichiarare l'illegittimità della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto condannare **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire **Controparte_2** [...] del pregiudizio da questa sofferto per la somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso - • condannare **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, in favore di [...] **Controparte_2** in persona del legale rappresentante pro tempore, tenendo altresì debito conto della complessità e importanza delle questioni trattate, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sui compensi; • condannare **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle spese di CTU e, per l'effetto, condannare la medesima **Parte_1** alla restituzione in favore di **Controparte_2** [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 4.901,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria; • ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma la cancellazione della domanda di appello di cui **Parte_1** ha chiesto la trascrizione nell'atto di citazione in appello.”.

L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 21/2/2025.

§ 4. – L'appello principale proposto da Parte_1 contiene tre motivi.

§ 4.1 – Il primo è intitolato: *“Errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli articoli 1470, 1476, 1965, 948, 950, 1362, 1363 e 1367 del c.c. – Difetto e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 196 del c.p.c. – Travisamento in fatto ed in diritto.”*.

Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la volontà contrattuale espressa dalle parti nell'atto di transazione del 1995 sulla sola scorta di documenti planimetrici inattendibili e contrastanti con il tenore letterale del contratto, con la volontà concretamente perseguita dalla parti, con le planimetrie catastali d'impianto e con lo stesso stato dei luoghi che, essendo caratterizzato da un immobile storico risalente al '500, non avrebbe potuto essere rappresentato, ai fini del suo ritrasferimento, attraverso elaborati planimetrici totalmente avulsi dalla realtà materiale di riferimento e descrittivi di uno stato dei luoghi di fatto irriscontrabile.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha correttamente negato di poter pronunciare sentenza che prendesse luogo del contratto definitivo di compravendita immobiliare non concluso, perché l'immobile promesso in vendita includeva la porzione retrostante al numero civico 2 di Via del Nazareno non appartenente alla promittente venditrice CP_2.

Tale accertamento incidentale di non appartenenza è stato compiutamente motivato sul presupposto che l'atto di transazione con parziale retrocessione immobiliare stipulato in data 10.07.1995 tra la CP_2 e l'Controparte_3 avesse incluso la porzione immobiliare retrostante al numero civico 2 di Via del Nazareno, a nulla rilevando che la stessa si sarebbe ormai fusa con la porzione del locale avente accesso dal numero civico 3.

E' vero, infatti, che dal numero civico 2 fosse possibile soltanto accedere ad una rampa di scale che conduceva al sottostante all'acquedotto “dell'Acqua Vergine” e che la porzione retrostante fosse stata murata e separata, ricevendo luce da una apertura collocata al di sopra dell'accesso e venendo unita di fatto e senza preventivo frazionamento al locale avente accesso dal numero civico 3, tuttavia nell'atto di transazione è stato espressamente previsto che l'intera porzione immobiliare ritrasferita fosse

meglio identificata nella planimetria allegata sotto la lettera “F”, vista approvata e sottoscritta dalle parti e dal Notaio, e tale porzione retrostante, pure inglobata nel restante locale commerciale promesso in vendita, era stata inserita in detto allegato, che, riassumeva graficamente le unità immobiliari retrocesse all’ *CP_3* .

A nulla rileva che l’accertamento fosse stato condotto senza l’atto di vendita del 1968 dall’ *Controparte_3* all’ *CP_2* , il quale avrebbe rivelato la risalente separazione della porzione retrostante l’accesso dal civico 2 e la sua fusione con il locale con accesso dal civico 3, perché nonostante tale eventuale separazione anche la porzione retrostante è stata ritrasferita.

Vero è che, nonostante la porzione retrostante consistente nella zona soppalco e nei bagni del ristorante dell’attuale ristorante fosse stata unita all’adiacente locale, la retrocessione del 10.07.1995 tra la *CP_2* e l’ *[...]*

Controparte_3 non ha avuto ad oggetto la consistenza fattuale dei locali abusivamente uniti, ma ha fatto espresso riferimento, nell’individuazione degli immobili retrocessi, alla planimetria allegata, la quale inequivocabilmente identificava, con l’allegato “F”, non soltanto la porzione immobiliare di accesso alla rampa di scale che conduceva al sottostante acquedotto “dell’Acqua Vergine” ma anche la porzione immobiliare retrostante adibita a bagni dell’attuale ristorante, mentre gli immobili che restavano in proprietà erano identificati con l’allegato “G”, che lasciava alla *CP_2* unicamente il locale con accesso dal vecchio numero civico 3, pure abusivamente allargato.

Non ha pregio obiettare che la rappresentazione grafica di tali planimetrie presentasse uno stato dei luoghi irriscontrabile nella realtà, perché la *CP_2* e l’ *Controparte_3* non hanno inteso retrocedere immobili interessati da frazionamenti fattuali o interventi abusivi, bensì immobili che fossero riportati alle caratteristiche descritte con le planimetrie del 1995, né vale obiettare che tale rappresentazione sarebbe stata contraddetta dal titolo della retrocessione, perché, seppure l’atto di provenienza del 1968 avesse fatto riferimento alla planimetria d’impianto del 1939, questa non sarebbe rappresentativa dello stato dei luoghi come emergente dai frazionamenti fattuali e dagli interventi abusivi, come ha accertato il CTU (cfr. le pagine 6, 7 e 8 della Replica alle note critiche di *Parte_1* dell’8/6/2020).

§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “*Errori in procedendo ed in giudicando per violazione e falsa applicazione degli articoli 37 e 46 del DPR n. 380 del 2001 e dell’articolo 40 della Legge n. 47 del 1985 e degli artt. 21 e 167 del D.lgs. 42/2004, nonché degli artt. 61 e 196 del c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 del c.p.c. per difetto e contraddittorietà della motivazione - Travisamento in fatto e in diritto*”.

Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente assecondato il CTU, facendo risalire gli abusi urbanistici ad epoca successiva al 1967, e negando di poter pronunciare sentenza che prendesse luogo del contratto definitivo di compravendita immobiliare non concluso. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe così trascurato che gli abusi impedirebbero il trasferimento di immobili ma non la stipulazione di contratti ad efficacia obbligatoria quali i preliminari di vendita, e in ogni caso la giurisprudenza consentirebbe la circolazione di immobili abusivi alla mera condizione che vengano dichiarati gli estremi del titolo edilizio ovvero l'anteriorità dell'immobile al 1967, condizione che avrebbe riguardato l'immobile promesso in vendita dalla CP 2, il quale, risalente al '500, ben avrebbe potuto essere trasferito sulla scorta della dichiarazione di anteriorità prevista dall'art. 40 comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47. Infine, secondo l'appellante, gli abusi non sarebbero stati né sostanziali né primari e non avrebbero potuto incidere sulla trasferibilità del bene.

Il motivo è infondato.

E' vero che per la giurisprudenza la nullità degli atti che abbiano ad oggetto immobili abusivi trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quali i contratti preliminari, tuttavia il Tribunale non ha mai assunto la nullità del contratto preliminare per cui è causa sul presupposto che avesse riguardato un immobile abusivo.

Il Tribunale ha, in realtà, negato di poter pronunciare sentenza che prendesse luogo del contratto definitivo di compravendita immobiliare non concluso, perché l'immobile promesso in vendita era stato interessato da abusi non oggetto di sanatoria che impedivano di realizzare in sede giudiziaria un risultato non conseguibile in sede negoziale.

Non vale neppure obiettare che gli immobili realizzati prima del 1967 sarebbero sempre liberamente commerciabili e che la giurisprudenza esigerebbe la semplice dichiarazione di anteriorità dell'immobile, occorrendo in realtà che venga anche dichiarata l'assenza di interventi successivi al 1967, perché è vero che la nullità degli atti ex art. 40 comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 46 del T.U. n. 380/2001) è una nullità testuale, ma, in ipotesi di abusi perpetrati successivamente al 1967, occorre che venga fatta menzione nell'atto dei successivi titoli abilitativi.

Se è pacifico che l'immobile per cui è causa sia stato realizzato anteriormente al 1967, è vero però, come accertato dal CTU, che esso è stato interessato dopo il 1967 da interventi di diversa distribuzione al piano terra dei servizi igienici, di creazione di servizio igienico al piano cantina, di demolizione di tramezzature interne, di apertura di due passaggi nella muratura portante onde accorpare le due unità, di realizzazione di un vano passante al piano interrato, di modifica scala tra primo piano e piano cantina, di realizzazione di due scale di collegamento tra le diverse quote del

piano cantina, tutti interventi qualificati come di “*manutenzione straordinaria pesante*”, in totale assenza di titolo abilitativi eventualmente in sanatoria.

Tali interventi sono successivi al 1967 avendo il CTU accertato che la planimetria di impianto del 1939, che secondo l'appellante li riferirebbe ad epoca risalente, “*è un dato documentale non corrispondente allo stato dei luoghi*”, mentre le planimetrie del 1995 allegate all'atto di ritrasferimento non rappresentano simili interventi, né varrebbe opporre che sarebbero queste in errore, avendo lo stesso CTU mostrato che la sovrapposizione della planimetria del 1939 con quella del 2016 indica una sostanziale difformità tra lo stato dei luoghi risalente e quello attuale (cfr. le pagine 6, 7 e 8 della Replica alle note critiche di *Parte_1* dell'8/6/2020).

Bene ha fatto, allora, il Tribunale a respingere la pronuncia di sentenza che prendesse luogo del contratto definitivo non concluso, perché gli abusi successivi al 1967, privi di titoli abilitanti anche in sanatoria, e l'altruità di una porzione dell'immobile non avrebbero consentito di realizzare la stipulazione nemmeno in sede negoziale.

In tal senso sarebbe pure insufficiente, anche perché proveniente dalla sola promissaria acquirente, la “dichiarazione sostitutiva” formalizzata da *Parte_1* il 3/5/2023, versata nel presente giudizio di appello, secondo cui “*...la costruzione del fabbricato di cui l'immobile fa parte è stata certamente iniziata prima del 1° settembre 1967*”.

A nulla rileva, infine, che la Sovrintendenza avrebbe rilasciato “*Parere favorevole con indicazioni*” alla “*richiesta di nulla osta per esatta rappresentazione grafica e modifiche eseguite sull'immobile. . .*” perché, seppure quelle modifiche avessero ingenerato abusi non sostanziali né primari in quanto ritenuti compatibili da chi sia preposto alla tutela dei beni culturali, resterebbero abusi privi di titolo abilitante pure in sanatoria.

§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “*Errori in giudicando e in procedendo per violazione e falsa applicazione degli art. 132, 115, 196 e 62 c.p.c. e 92 delle disp. att. del c.p.c. – Omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia*”.

Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione impugnata sull'acritica condivisione della CTU, contraddicendo la giurisprudenza che porrebbe a carico del giudice l'obbligo di motivare la preferenza accordata alle ragioni del CTU rispetto a quelle del CTP, che abbia mosso critiche puntuali e dettagliate, come aveva argomentatamente fatto il geom. *Controparte_8*, contestando le conclusioni del CTU fornite in risposta a tutti e tre i quesiti.

Il motivo è infondato.

Il CTU Arch. *Persona_3* ha rassegnato le sue conclusioni nell'elaborato del 23/7/2019, non senza trascurare le osservazioni formulate dai consulenti di parte, cui ha fornito puntuale risposta.

Incalzato da nuove critiche del consulente di parte *Parte_1*, geom. *Controparte_8*, il CTU è stato autorizzato a depositare una integrazione di perizia in data 8/6/2020, denominata “*Replica alle note critiche di Parte_1*”, nella quale ha ulteriormente risposto a tutte le contestazioni reiterate.

In tale contesto il Tribunale ha correttamente richiamato quella giurisprudenza che ritiene esaurito l'obbligo motivazionale con la mera indicazione delle fonti del proprio convincimento, né vale obiettare che il Tribunale avrebbe dovuto sviluppare le ragioni della propria adesione, perché la stessa giurisprudenza citata dall'appellante ravvisa tale obbligo e il conseguente vizio di motivazione nella sola ipotesi in cui l'ausiliario “... *a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte*” ([Cass. 23637](#) del 21/11/2016), mancanza che non può rimproverarsi all'Arch. *Persona_3* che si è adoperato a rispondere per due volte ai rilievi critici.

Oltretutto, la questione tecnica controversa si risolve nell'asserita erroneità delle planimetrie del 1995, le quali, se anche fossero difformi dallo stato di fatto all'epoca esistente, sarebbero state precedute da una raffigurazione d'impianto dello stato dei luoghi diversa da quello creato con interventi successivi e più recenti, con tutte le conseguenze già illustrate in termini di impossibilità di apprestare tutela giurisdizionale all'obbligo, pure assunto, di trasferire il compendio immobiliare, che tuttavia non avrebbe potuto essere adempiuto neppure in sede negoziale.

§ 5. – L'appello incidentale proposto dall' [...] *Controparte_1* contiene tre motivi.

§ 5.1 – Il primo è intitolato: “*ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO CHE LA PROPOSTA DI ACQUISTO FORMULATA DALLA SOCIETÀ APPELLANTE IN DATA 24 GENNAIO 2017 ED ACCETTATA DA ICAG CONFIGURASSE UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI Parte_1*”.

Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l'offerta di acquisto del 24/1/2017 della *Parte_1* accettata dalla *CP_2* come contratto preliminare e non come preliminare di preliminare, trascurando che l'immobile non sarebbe stato indicato con i dati catastali aggiornati, ma solo con i numeri civici 3 e 4, numero quest'ultimo che in base a variazione catastale nota alla stessa *Parte_1* avrebbe ormai indicato altro cespite. Inoltre, la previsione di stipulazione di un successivo contratto preliminare notarile non avrebbe dovuto essere letta

come mera ripetizione formale dell'atto, perché le parti non avrebbero svolto le necessarie verifiche tecniche, la previsione del diritto di recesso non confermava la natura preliminare dell'atto perché sarebbe stata compatibile anche con il preliminare del preliminare, mentre la mancata previsione della caparra sarebbe stata incompatibile con un impegno obbligatorio.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha correttamente qualificato l'offerta di acquisto del 24/1/2017 della *Parte_1* accettata dalla *CP_2* come contratto preliminare, contenendo la proposta l'indicazione dell'immobile con i dati catastali, il prezzo di acquisto, e il termine entro il quale stipulare il contratto di compravendita, così da essere stati concordati tutti gli elementi essenziali della futura alienazione.

In particolare il Tribunale ha motivatamente svalutato la circostanza che l'immobile fosse stato identificato con dati catastali non aggiornati (Foglio 479, Part 68, Subb. 8 e 9, invece di Foglio 479, Part 68, Sub 512), risultando comunque ben identificato quale locale commerciale locato alla BEAN Srl.

Oltretutto, la circostanza che il proponente avesse fatto riferimento ai subalterni 8 e 9, anziché 512, e ai vecchi numeri civici 3 e 4, anziché all'attuale 3, non renderebbe equivoca l'individuazione corrispondendo, tali identificativi alla risalente distinzione del locale commerciale locato alla BEAN Srl.

Bene ha fatto, inoltre, il Tribunale ad escludere che la previsione di un successivo contratto preliminare notarile togliesse valore all'impegno preliminare assunto, fungendo da mera ripetizione, nelle forme dell'atto pubblico, degli obblighi presi in precedenza dalle parti, né vale obiettare che esse non avrebbero svolto le necessarie verifiche tecniche, perché l'obbligo preliminare serve proprio per compiere tali verifiche prima del trasferimento o prima, come in questo caso, di una formalizzazione dell'impegno opponibile a terzi, avendo le parti concordato il trasferimento allo scadere del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore del locale.

E' vero che la previsione del recesso può giustificarsi anche in un contratto preliminare di preliminare, onde disimpegnarsi dal dovere di contrattare, ma, nel contesto della promessa di acquisto del 24/1/2017, già altrimenti vincolante, la facoltà per il promissario acquirente di disimpegnarsi in caso di difformità e criticità tali da rendere l'immobile non trasferibile, non è riferita al dovere di contrattare bensì a quello di contrarre.

Non può, infine, meravigliare che la proposta accettata del 24/1/2017 non sia stata doppiata dalla costituzione di caparra, invero non prevista neppure in sede di rinnovazione notarile, ben potendo non essere presidiati da caparra gli obblighi scaturenti dalla conclusione del preliminare.

§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “*ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO LE DOMANDE RICONVENZIONALI PROPOSTE DA ICAG.*”.

Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato la domanda di intervenuta risoluzione o di definitiva perdita di efficacia, dell'offerta di acquisto del 24 gennaio 2017, sul presupposto che le condizioni poste dal contratto non fossero state qualificate risolutive, ma motivando solo sull'inessenzialità del termine e non sulla regolarità urbanistica dell'immobile e sull'appartenenza del compendio, condizioni queste ultime senza le quali l'obbligazione di contrarre non avrebbe potuto essere attuata. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato la domanda risarcitoria conseguente all'illegittimità della trascrizione, da parte di *Parte_1*, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sul presupposto che non fosse stato provato l'interpello di istituti bancari per finanziamenti garantiti dall'immobile già promesso in vendita, trascurando che fosse fatto notorio che un immobile investito da domanda ex art. 2932 c.c. non potesse essere concesso in garanzia, e negando lo sfogo testimoniale.

Il motivo è infondato.

L'appellante ha rinunciato al motivo di risoluzione dell'accordo del 24/1/2017, pure prospettato in primo grado in ragione della sostituzione della proposta che sarebbe intervenuta con la trasmissione della bozza di preliminare notarile, la quale avrebbe avuto termini e condizioni diverse.

Insiste, invece, sulla ragione di risoluzione che si sarebbe verificata per non essersi avverate condizioni, asseritamente risolutive, quali l'appartenenza del bene interamente alla *CP_2* e la conformità urbanistica e catastale, lamentando che il Tribunale le avrebbe interamente trascurate.

In realtà il Tribunale ha correttamente rilevato che queste non fossero condizioni stabilite a pena di risoluzione, né che fosse altrimenti previsto che il mancato realizzarsi delle stesse avrebbe comportato l'inefficacia del contratto.

Vero è che il promissario acquirente ha riservato a cura di propri tecnici di fiducia, ed entro il 3/5/2017, data fissata per la rinnovazione contrattuale solenne, una verifica della provenienza dell'immobile alla *CP_2* e della integrale conformità urbanistica e catastale, senza prevedere le conseguenze che gli esiti di tali indagini avrebbero potuto avere sull'impegno ad acquistare già preso.

Non l'appartenenza del compendio né l'integrale conformità urbanistica e catastale erano poste quali condizioni per stipulare, bensì la conduzione di indagini sulla appartenenza e sulla conformità prima del rinnovo dell'impegno.

E' di tutta evidenza che *Parte_1* si fosse così riservata di valutare la convenienza e opportunità di tenere fermo l'impegno già assunto anche in ipotesi di criticità che avesse scoperto, restando del tutto irrilevante, ai fini della domandata risoluzione dell'accordo da parte della *CP_2*, la circostanza che il compendio fosse in parte in proprietà altrui o fosse interessato da abusi edilizi.

Risulta, infine, abbandonato il motivo di risoluzione fondato sulla circostanza che il contratto preliminare notarile non fosse stato sottoscritto entro il termine ultimo del 15 settembre 2017.

E' infondata pure l'ulteriore doglianza riguardante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte convenuta ex art. 96 co. 2 c.p.c..

In primo grado *CP_2* ha premesso che nella propria attività di impresa doveva fare costante ricorso al credito bancario per l'effettuazione di operazioni immobiliari, lamentando di non poter più utilizzare l'immobile di Via del Nazzareno a garanzia per l'ottenimento di finanziamenti e linee di credito, a causa della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte di

Parte_1.

Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che *CP_2* avesse allegato ma non provato di aver effettivamente interpellato gli istituti bancari per ottenere finanziamenti, utilizzando come garanzia l'immobile di Via del Nazareno, ovvero di aver ricevuto rifiuti di finanziamenti a causa della trascrizione pregiudizievole.

Non vale obiettare che tali circostanze non meriterebbero di essere provate, perché non appartiene al notorio la perdita economica allegata in relazione ad operazioni immobiliari che sarebbero sfumate a causa del rifiuto di ottenere prestiti per mancanza di solida garanzia.

D'altra parte, *CP_2* non può invocare lo sfogo testimoniale per provare di aver avuto in animo di finanziare la realizzazione di due villini in località La Storta con la garanzia dell'immobile di Via del Nazzareno, o di aver ricevuto da indeterminati istituti bancari il rifiuto del finanziamento, perché un'intenzione non è un fatto e per la genericità dell'interlocutore bancario che avrebbe negato il finanziamento a causa della trascrizione.

§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “*ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA COMPENSATO LE SPESE DI LITE TRA LE PARTI ED HA POSTO A CARICO DI ICAG E Parte_1 IN PARTI UGUALI LE SPESE DI CTU.*”.

Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese di lite comprese quelle di CTU, nonostante le ragioni che avrebbero dovuto condurre la Corte a rigettare l'appello principale e ad accogliere quello incidentale.

Il motivo è assorbito dal rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, e cioè dalla conferma della decisione del Tribunale che, rigettando sia la domanda principale che quella incidentale, ha correttamente compensate le spese di lite incluse quelle di CTU.

§ 6. – Deve infine disattendersi la richiesta di CP_2 di ordine al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in favore della Parte_1 in questo grado d'appello, mancando gli estremi della trascrizione, mentre la originaria trascrizione effettuata da Parte_1 in data 19/10/2017, al numero di Reg. Generale 121037 e al numero di Reg. Part. 82263 è già stata cancellata dal Tribunale con pronuncia che attende solo il giudicato per essere eseguita.

§ 7. – Le spese del grado vanno compensate per la reciproca soccombenza.

§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 nei confronti di [...] Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 [...] nei confronti di Parte_1, contro la sentenza n. 9573 pubblicata il 16/6/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
2. – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 21/2/2025.

L'estensore

Il presidente

Marco Emilio Luigi Cirillo

Antonella Izzo